

VRCHNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V PRAZE

nám. Hrdinů 1300

140 65 Praha 4

ID datové schránky: uzcaety

Datovou schránkou

PODATEL	Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. ledna 1962
ADRESA	Edukativní konopná klinika, 798 55 Ospělov 6
ID DS	r8u3nhx
DOTČENÉ SPISY	VSZ v Praze 1 VZN 1678/2026; MSZ v Praze 3 KZN 197/2026; MSZ v Brně 3 ZN 140/2026; NSZ 6 NZN 1737/2026

V Ospělově dne 27. července 2026

NOVÝ PODNĚT K OPĚTOVNÉMU VÝKONU DOHLEDU

z důvodu nové rozhodující skutečnosti

ve věci sp. zn. 1 VZN 1678/2026

Nová rozhodující skutečnost: MSZ v Brně odmítlo svou věcnou příslušnost a vrátilo MSZ v Praze nejen postoupenou část podání, ale i všechna tři doplnění. Tato listina zásadně mění skutkový základ dohledu ukončeného VSZ dne 23. 7. 2026 a vyžaduje nové posouzení jeho praktické účinnosti.

I. Předmět a procesní samostatnost podání

Vyrozuměním datovaným 23. července 2026, č. j. 1 VZN 1678/2026-70, Vrchní státní zastupitelství v Praze (dále jen „VSZ“) uzavřelo dohled nad postupem Městského státního zastupitelství v Praze (dále jen „MSZ v Praze“) ve věci sp. zn. 3 KZN 197/2026 a **podnět vyhodnotilo jako nedůvodný.**

Podatel nežádá pouhé opakování týchž námitek ani další přezkum na nezměněném skutkovém základě. Předkládá listinu, která v době vyhotovení závěru VSZ nebyla v této podepsané podobě k dispozici: vyrozumění MSZ v Brně ze dne 21. července 2026. Z vyrozumění VSZ není patrné, že by VSZ znalo jeho obsah nebo skutečnost, že brněnská větev byla vrácena do Prahy.

Jde proto o nový podnět založený na nové rozhodující skutečnosti. Podle § 2 odst. 2 vyhlášky č. 23/1994 Sb. a čl. 11 odst. 5 pokynu obecné povahy NSZ č. 1/2017 se obsahově neshodný podnět s novými skutečnostmi neodkládá, ale vede k výkonu dohledu. **Podatel žádá právě tento zákonný postup.**

II. Co VSZ samo zjistilo a co nová listina mění

„K přezkoumání postupu MSZ v Praze byl kromě Vašich výše odkazovaných podání předložen spisový materiál vedený pod sp. zn. 3 KZN 197/2026, k jehož obsahu je ale třeba vyzdvihnout, že neobsahuje Vámi odkazované sdělení NSZ ze dne 13. 5. 2026 pod č. j. NZN 1737/2026-32, ani Vaše podání ze dne 25. 4. 2026, 8. 5. 2026, 12. 5. 2026, kromě podání ze dne 27. 5. 2026.“

Vyrozumění VSZ ze dne 23. 7. 2026, č. j. 1 VZN 1678/2026-70, str. 5

VSZ tedy již při původním dohledu **vědělo**, že spis MSZ v Praze neobsahoval předávací sdělení NSZ ani tři rozhodující podání. **Přesto uzavřelo**, že rozdělení provedené MSZ v Praze bylo akceptovatelné, přičemž závěr výslovně omezilo **na vymezené části podání ze dne 27. května 2026.**

Nyní je navíc doloženo, že jedna z podstatných částí tohoto rozdělení nevedla k převzetí a věcnému vyřízení u označeného orgánu. MSZ v Brně ji pod sp. zn. 3 ZN 140/2026 vrátilo MSZ v Praze k jeho sp. zn. 3 KZN 197/2026 „z důvodu věcné příslušnosti k jejímu vyřízení“, a to „včetně všech (3) v mezidobí podatelem doručených důkazních příloh a doplnění“.

Vznikl tak přímý negativní spor o příslušnost: MSZ v Praze označilo za příslušné MSZ v Brně, zatímco MSZ v Brně označilo za příslušné MSZ v Praze. Nová listina sama ještě nerozhoduje, který právní názor je správný; prokazuje však, že původní dohled nepostavil najisto, kdo vrácenou část a její tři doplnění skutečně věcně vyřídí.

III. Dopad nové skutečnosti na závěr dohledu

1. Praktický výsledek rozdělení se ukázal jako neúčinný. Účelem dohledu není pouze potvrdit formální možnost podání rozdělit, ale ověřit, zda byly všechny části zákonně, rychle a účinně nasměrovány k orgánu, který je převezme k věcnému posouzení. U brněnské části se tak nestalo.

2. Význam chybějících listin se dále zesílil. Bez podání ze dnů 20. dubna, 25. dubna, 8. května a 12. května 2026 a bez předávacího sdělení NSZ nebylo možné spolehlivě ověřit, zda brněnská část a tři následná doplnění zachovaly úplné skutkové, důkazní a časové souvislosti od roku 2010 dosud.

3. Nejde o administrativní vrácení, ale o kompetenční konflikt. Jestliže obě městská státní zastupitelství trvají na nepřislušnosti, nelze věc znovu přeposílat. Musí být předložena k rozhodnutí podle § 12a odst. 1 zákona o státním zastupitelství.

4. Dosavadní výrok VSZ proto nemůže zůstat bez doplnění. Nová listina neprokazuje automaticky nezákonnost každé části původního rozdělení, ale vyvrací předpoklad, že stačilo potvrdit jeho formální správnost bez ověření skutečného převzetí, úplnosti a výsledku jednotlivých větví.

IV. Právní rámec a rozsah požadovaného dohledu

Podle § 12d odst. 1 zákona č. 283/1993 Sb. je VSZ oprávněno vykonávat dohled nad postupem MSZ v Praze a dávat mu písemné pokyny. Podle § 1 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 23/1994 Sb. může přezkoumat vyřízenou věc a vyžádat všechny písemnosti, které byly podkladem jejího vyřízení.

Čl. 10 odst. 5 až 8 POP NSZ č. 1/2017 stanoví, že dohledový orgán není vázán jen obsahem podnětu, volí způsob dohledu podle povahy věci a ve spisu musí být zřejmá vlastní zjištění, právní závěry a případná opatření. Čl. 11 odst. 5 výslovně předpokládá nový výkon dohledu, jsou-li v dalším podnětu uvedeny nové skutečnosti. Nové vrácení celé brněnské části včetně tří doplnění tento práh zjevně naplňuje.

VSZ nemusí samo rozhodovat spor mezi pražskou a brněnskou větví. Má však v rámci své působnosti zajistit, aby MSZ v Praze buď vrácenou věc převzalo a věcně vyřídilo, anebo - trvá-li na své nepřislušnosti - bez dalšího vrácení zajistilo předložení úplného sporu společnému vyššímu článku.

V. Naléhavost

Rozhodující původní podání bylo učiněno NSZ dne 20. dubna a 25. dubna. Uplynuly tedy tři měsíce, aniž je určeno, který orgán věcně vyřídí vrácenou část, všechna tři doplnění a jejich vazbu na policejní a forenzní větev. Současně probíhá pěstební rok 2026; dne 12. července 2026 podatel preventivně požádal soud a Policii ČR o využití mírnějších prostředků před případným zásahem na výzkumnické farmě Edukativní konopné kliniky v Ospělově.

Další kolo předávání by za této situace nebylo neutrálním administrativním krokem. Navazovalo by na podatelem dokladaný patnáctiletý vzorec, v němž jsou stejné metodické, forenzní a právní námitky evidovány u více orgánů, avšak bez jediného přezkoumatelného určení, kdo odpovídá za jejich úplné věcné posouzení.

VI. Požadovaná opatření

Podatel žádá, aby VSZ tento podnět zařadilo do spisu sp. zn. 1 VZN 1678/2026 a na základě nové skutečnosti:

1. vyhodnotilo podání jako obsahově nový podnět ve smyslu § 2 odst. 2 vyhlášky č. 23/1994 Sb. a čl. 11 odst. 5 POP NSZ č. 1/2017, nikoli jako obsahově shodné opakování;
2. opětovně vykonalo dohled nad postupem MSZ v Praze v rozsahu nezbytném k posouzení vrácení brněnské části a všech tří doplnění;
3. vyžádalo úplný spis MSZ v Praze sp. zn. 3 KZN 197/2026, včetně chybějícího sdělení NSZ č. j. 6 NZN 1737/2026-32, podání ze dnů 20 dubna, 25. dubna, 8. května a 12. května 2026, předávacích záznamů a úplného souboru vráceného MSZ v Brně;
4. přesně identifikovalo všechna tři vrácená doplnění a ověřilo, zda byla přijata MSZ v Praze, pod jakou spisovou značkou jsou vedena a zda žádná část ani příloha nezůstala mezi oběma úřady bez procesního určení;
5. přezkoumalo, zda po nové skutečnosti obстоjí závěr vyrozumění ze dne 23. července 2026 o správnosti a účinnosti rozdělení, a výsledek výslovně doplnilo;
6. uložilo MSZ v Praze písemný pokyn, aby buď převzalo odpovědnost za věcné vyřízení vrácené části, nebo - trvá-li na své nepříslušnosti - bez dalšího vrácení zajistilo předložení úplného sporu k rozhodnutí podle § 12a odst. 1;
7. postavilo najisto spisovou značku, odpovědný útvar a stav policejní a NCOZ větve předané úseku kriminality speciálních subjektů MSZ v Praze a ověřilo její vazbu na vrácenou brněnskou část;
8. bezodkladně, nejpozději do 31. července 2026, potvrdilo přijetí nové skutečnosti, zařazení do spisu a přijaté předběžné opatření bránící dalšímu automatickému přeposílání; o výsledku nového dohledu podatele vyrozumělo konkrétně a přezkoumatelně.

VII. Závěr

Vyrozumění MSZ v Brně mění procesní obraz, z něhož VSZ vycházelo dne 23. července 2026. Potvrzuje, že větev označená MSZ v Praze za samostatnou a řádně postoupenou nebyla v Brně převzata k věcnému vyřízení, ale byla vrácena do Prahy spolu se třemi dalšími podáními. Bez nového dohledu nelze udržet závěr, že rozdělení bylo účinné a že žádná část nezůstala v kompetenčním kruhu.

Podatel nežádá VSZ, aby předjímalo trestněprávní závěry ani aby rozhodovalo za NSZ. Žádá minimum, které má účinný dohled zajistit: úplný spis, jasnou odpovědnost, jedinou zákonnou cestu k rozhodnutí příslušnosti a konec přeposílání věci do ztracena.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák

Právní podklady: [zákon č. 283/1993 Sb.](#) | [vyhláška č. 23/1994 Sb.](#) | [POP NSZ č. 1/2017](#)

Přílohy

Příloha 1: Vyrozumění MSZ v Brně ze dne 21. července 2026, č. j. 3 ZN 140/2026-3 (elektronicky podepsáno dne 27. července 2026).

Příloha 2: Vyrozumění MSZ v Praze ze dne 11. června 2026, č. j. 3 KZN 197/2026-12.

Příloha 3: Doplnění podání a výzva MSZ v Praze k bezodkladnému věcnému postupu ze dne 27. července 2026.

Příloha 4: Žádost KSZ v Brně o přezkoumání vyřízení MSZ v Brně ze dne 27. července 2026.